﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ﴾

الوحدة1: العقيدة الإسلامية وأثرها على الفرد والمجتمع.

أولا: تعريف العقيدة الإسلامية: لغة: من العقد، وهو الشد والربط بقوّة.

اصطلاحا: التصديق الجازم **بوجود الله** وما يجب له من **التوحيد** في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، **والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره.**

ثانيا: من آثار العقيدة الإسلامية:

1- على الفرد: أ- تعرف الإنسان على ذاته ومصيره: من خلالها يعرف الإنسان الغاية من خلقه، ومصيره بعد الموت؛ قَالَ تَعَالَى:﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ (115) ﴾المؤمنون: 115.

ب- الطمأنينة والاستقرار النفسي: المؤمن بالعقيدة الإسلامية يعيش مطمئن القلب مستقر النفس، قَالَ تَعَالَى: ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (28) ﴾الرعد: 28.

ج- الاستقامة والبعد عن الانحراف والجريمة: بالعقيدة الإسلامية يستقيم سلوك الفرد ويبتعد عن المحرمات؛ قَالَ تَعَالَى:﴿ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ﴾هود: 112.

2- على المجتمع:

أ- الأخوة والتضامن: تهدف العقيدة لبناء مجتمع متحدٍ متماسك بعيد عن الاختلافات، قَالَ تَعَالَى:﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾الحجرات: 10.

ب- الصلاح والإصلاح: الإيمان قوة تدفع إلى التغيير بإصلاح النفس أولا ثم بها صلاح المجتمع، قَالَ تَعَالَى:﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ﴾الرعد: 11.

ج- تحقق الأمن: الأمن في الأوطان ثمرة من ثمرات الإيمان، قَالَ تَعَالَى:﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ (35) ﴾ {إبراهيم /35}.

الوحدة 02: وسائل القرآن الكريم في تثبيت العقيدة الإسلامية.

أولا: أسباب الانحراف عن العقيدة الصحيحة:

1) الجهل بأصول العقيدة ومعانيها: وذلك من خلال إعراض الناس عن تعلمها وإدراك معانيها.

الملخص المفيد وفق التدرج الجديد

2) **التقليد الأعمى للموروثات**: من خلال اتباع العادات والتقاليد الخاطئة للآباء المخالفة للعقيدة.

3) **التعصب والغلو في الدين**: سواء في العبادات والاعتقادات والسلوكات والغلو في الصالحين ورفعهم فوق منزلتهم واتخاذهم وسائط بين الله وبين خلقه في الدعاء..

4) **الغفلة عن تدبر الآيات الكونية والقرآنية**: التي تعتبر المحرك الأساسي للثبات على العقيدة الصحيحة.

5) **الانغماس في الملذات والشهوات**: وهو سبب رئيسي في الانزلاق عن العقيدة والبعد عن الله.

ثانيا:من وسائل تثبيت العقيدة الإسلامية في القرآن:

1- **التذكير بمراقبة الله تعالى لخلقه**: وذلك بالتذكير بعلم الله الواسع ومراقبته، فيلتزم المؤمن بالطاعة ويتجنب المعصية.

2- **إثارة العقل والوجدان**: وذلك بالدعوة إلى استعمال العقل بالتدبر في آيات الله المتنوعة، ليكتشف قدرة الله، والتي تحرك مشاعر وعواطف الإنسان حتى يدرك أن لهذا الكون ربا واحدا هو المستحق للعبادة.

3- **رسم الصور المحببة للمؤمنين**: ذكر صفات أهل الجنة وما ينالون من جزاء يوم القيامة فيقتدى بهم رغبة في جزائهم.

4- **رسم صور الكافرين المنفرة**: ذكر صفات أهل النار وما ينالون من عذاب يوم القيامة، فينفر من صفاتهم ليتجنب مصيرهم.

5- **مناقشة الانحرافات**: بيان الانحرافات العقدية التي يقع فيها الإنسان بجهله، وإبطالها بالأدلة والبراهين التي تعزز العقيدة الصحيحة.

الوحدة 03: الإسلام والرسالات السماوية: الدين عند الله الإسلام.(1)

أولا: الإسلام دين جميع الانبياء:

1- **تعريف الإسلام**: أ- لغة: الاستسلام والخضوع والانقياد.

ب- اصطلاحا: 1) **بمعناه العام**: الاستسلام والخضوع لله في كل أوامره ونواهيه.

2) **بمعناه الخاص**: الرسالة التي اكتمل بها الدين والشريعة الخاتمة إلى البشر، التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا، في كل زمان ومكان.

2- **الدين واحد ورسالاته متكاملة:**

- الإسلام اسم للدين المشترك الذي بعث به كل الأنبياء؛ **قَالَ تَعَالَى:** ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلۡإِسۡلَٰمُۗ ﴾ (**آل عمران 19**).

-كل الرسالات دعت إليه في عقائدها، وأنزل الله جميعها لتوحيده وعبادته، وأخبر عن الأنبياء أنهم يدينون بالإسلام، فمن ذلك: إخباره عن نوح عليه السلام بقوله: ﴿ وَأُمِرۡتُ أَنۡ أَكُونَ مِنَ ٱلۡمُسۡلِمِينَ ٧٢ ﴾ **يونس 72، وقال عن إبراهيم عليه السلام:"** ﴿ إِذۡ قَالَ لَهُۥ رَبُّهُۥٓ أَسۡلِمۡ قَالَ أَسۡلَمۡتُ لِرَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ١٣١ ﴾ **البقرة: 131**،

- **الأنبياء** دينهم واحد (عقيدة الإسلام) وشرائعهم شتى.

الملخص المفيد وفق التدرج الجديد

ثانيا : الرسالات السماوية: 1- تعريف الرسالات السماوية: ما أنزله الله على رسله وأمروا بتبليغه، ومن الرسل موسى وعيسى عليهما السلام.

2- وحدتها: أ- في المصدر: مصدرها رباني، لأنها من عند الله، فلذلك سميت سماوية، وليست من وضع البشر.

ب- في الغاية: تتمثل في ما يلي: - توحيد الله وإفراده بالعبادة وحده لا شريك له. - الدعوة إلى مكارم الأخلاق.

- تصحيح العقائد الباطلة وتقويم الفكر المنحرف. - صيانة الكليات الخمس والحفاظ عليها من أي إخلال بها.

3- تحريف الرسالات السماوية السابقة: مس هذا التحريف ما يلي:

أ- على مستوى العقيدة: فقد أصبحت ديانات شركية وثنية لا علاقة لها بالتوحيد.

ب- على مستوى الشريعة: فقد غيروا وبدلوا أحكام الله من عند أنفسهم، لتتماشى مع شهواتهم وأهواء أحبارهم ورهبانهم.

الوحدة 03: الإسلام والرسالات السماوية: من الرسالات السماوية المحرفة: اليهودية (02).

أولا- تعريفها: مصطلح حادث يطلق على الديانة الباطلة المحرفة – عن الدين الحق- التي بعث بها موسى عليه السلام لبني إسرائيل، وهي وفق تصورهم قائمة على عهد إلهيّ انتقائيّ مع بني إسرائيل، بوساطة موسى.

ثانيا- مصادرها: 1- الكتاب المقدس: عند اليهود يسمى **تناخ** (يتكون من 22 سفرا= كتابا)، وتعني حروف هذه الكلمة باللغة العبرية: ت: أسفار التوراة الخمسة: (سفر التكوين وسفر الخروج وسفر العدد وسفر التثنية وسفر اللاويين)

نا: وتعني أسفار الأنبياء، خ: وتعني أسفار الحكمة والأمثال والكتب...

2) التلموذ: وهو مجموع التراث الديني والفقهي الشفهي لأحبار اليهود، وهو مقسم: **إلى المشنا: وهي المتن، والجمارا: وهي الشرح**

ثالثا- من انحرافاتهم العقائدية:

1) اعتقادهم في الإله: - جعلوا لهم إلها خاصا بهم فقط وسموه (يهوه) وهم أبناءه وأحباءه، وهو عدو لغير بني إسرائيل.

- وصفوا الله بما لا يليق به، كقولهم: إن الله فقير وهم أغنياء، يداه مغلولتان، غير معصوم بل متعصب مدمر لشعبه.

- اعتقاد طائفة منهم أن عزير ابن الله.

2) اعتقادهم في الأنبياء: يفترون على أنبيائهم وينسبون إليهم صفات لا تليق: كشرب الخمر، والزنا، وعبادة الأوثان والاحتيال...

3)- اعتقادهم في النسب: بناء عقيدتهم على أساس عرقي فالاعتبار لمن ولد من أم يهودية لا باعتناق ديانتهم.

4) اتجاههم إلى النفعية والتجسيم والوثنية: حيث عبدوا الكبش والعجل والحمل وقدسوا الحية لدهائها.

الوحدة 03: الإسلام والرسالات السماوية: من الرسالات السماوية المحرفة: النصرانية (03).

أولا- تعريفها: هي مصطلح حادث، يطلق على الدين الذي بشر به سيدنا عيسى المسيح عليه السلام، والنصارى هم أتباع هذه الديانة المحرفة، الذين يدعون بأنهم يعبدون المسيح إلههم.

ثانيا/ مصادرها: 1- الكتاب المقدس: يتكون من:

أ- العهد القديم: مجموع أسفار التناخ اليهودية، مع تقسيم عددي مغاير، ويختلف العدد باختلاف المذاهب النصرانية.

الملخص المفيد وفق التدرج الجديد

ب– العهد الجديد: : 27 سفرا تبدأ بالأناجيل الأربعة: (متّى، مرقص، لوقا، يوحنا)، ورسائل بولس وبطرس وغيرهم.

2– التقليد الكنسي: يؤمن الكاثوليك والأرثودكس –من أهم فرق النصارى– بسلطة الكنيسة ممثلة في الباباوات والبطارقة في التشريع وإصدار القرارات، كغفران الذنوب، ويكتفي البروتستانت بالكتاب المقدس كمصدر الوحي.

ثالثا– من انحرافاتها العقادية:

1– التثليث: الآلهة عندهم ثلاثة أقانيم: الله (الأب)، الابن (عيسى)، وروح القدس.

2– الخطيئة والخلاص: (الخطيئة والفداء): يزعمون أن خطيئة أكل آدم عليه السلام من الشجرة استمرت في ذريته، فأرسل الله ابنه المسيح المخلّص ليُقتَل ويُصلَب تكفيرا عن تلك الخطيئة، لهذا يقدس النصارى الصلب.

3– التوسط والتحليل والتحريم (غفران الذنوب): يزعمون توسط رجال الدين بين الله والخلق في العبادة، فعن طريقهم يدخل في الدين ويعترف بالذنب، وتُقدم الصلاة والقرابين، فصاروا طواغيت يستعبدون الناس ويحللون لهم ويحرمون من دون الله، **قَالَ تَعَالَىٰ:** ﴿ ٱتَّخَذُوٓاْ أَحۡبَارَهُمۡ وَرُهۡبَٰنَهُمۡ أَرۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلۡمَسِيحَ ٱبۡنَ مَرۡيَمَ ﴾ **التوبة: 31**، وقد أدى إلى نتائج سيئة، كإصدار صكوك الغفران.

الوحدة 03: الإسلام والرسالات السماوية: – الإسلام الرّسالة الخاتمة (04).

أولا/ عقيدة الإسلام: عقيدته مبنية على **أركان الإيمان الستة.**

ثانيا/ مصادر الإسلام: – **القرآن الكريم.** – **السنة النبوية.**

ثالثا: من خصائص الرسالة الخاتمة: مما يميز هذه الرسالة عن غيرها أنها:

1) عامة تخاطب جميع الناس: بغض النظر عن الأزمنة و الأمكنة و الظروف.

2) جامعة لثمرات ومحاسن الرسالات السابقة: فاجتمع فيها أحسن ما كان في الرسالات قبلها.

3) خالدة غير مرهونة بزمن معين: فهي باقية إلى أن تقوم الساعة.

4) تكفل الله بحفظها: فلم يدخلها التحريف كالرسالات السابقة.

رابعا: علاقة الرسالة الخاتمة بالرسالات السابقة لها:

1) الرسالات السابقة مبشرة بالرسالة الخاتمة: كقول عيسى عليه السلام: ﴿ وَمُبَشِّرَۢا بِرَسُولٖ يَأۡتِي مِنۢ بَعۡدِي ٱسۡمُهُۥٓ أَحۡمَدُ ﴾ **الصف: 06.**

2) الرسالة الخاتمة ناسخة لما قبلها (في الفروع): فنسخت وجددت بعض أحكام فروعها، كنسخ صوم الوصال.

3) الرسالة الخاتمة مصدقة لما قبلها (في الأصول والمبادئ العامة): صدقتها في الأصول والمبادئ العامة: التوحيد، الأركان العملية الكبرى كالصلاة، الصيام والزكاة مع الاختلاف في الشكل والمقادير، الأخلاق: كالصدق، الأمانة، تحريم الفواحش: كالقتل، الزنى.

4) الرسالة الخاتمة مصححة لما طرأ عليها من تحريف (التحريفات العقائدية): صححت التحريفات العقائدية في الرسالات السابقة.

الوحدة 04: العقل في القرآن الكريم.

أولا/ مفهوم العقل: قوة وملكة أنيط (رُبط وعُلّق) بها التكليف.

ثانيا/ أهمية العقل في القرآن الكريم: – العقل وسيلة للوصول إلى الإيمان.

– ميّز الله به الانسان عن سائر المخلوقات. – العقل أساس التمييز بين الحق والباطل.

– حث على استعماله في التدبر في آيات الله الكونية والقرآنية. – العقل مناط (أساس) التكليف.

ثالثا/ دور العقل في تمحيص الأفكار والموروثات: يتلخص دوره في الآتي:

– وجوب غربلة ومحاكمة الموروثات والأفكار بردها إلى الشرع من حيث القبول والرد.

– تنقية المنظومة الفكرية لدينا من الفكر الدخيل الوافد من الغرب كالإلحاد والاستشراق.

– البعد عن التقليد الأعمى واتباع الظن.

رابعا/ حدود استعمال العقل: ويمكن بيانها من خلال جانبين:

1) ما لا يجوز إعمال العقل فيه: – لا يستعمل في الغيبيات والعقائد كالذات الإلهية، الجنة والنار والروح،...

– لا يستعمل في الأمور التعبدية المحضة مثل عدد ركعات الصلوات، الطواف سبعا،....

2) ما يجوز إعمال العقل فيه: – التدبر في الكون وفي الأمور التجريبية. – الاجتهاد في مسائل الشرع التي لا نص فيها.

الوحدة 05: مقاصد الشريعة الإسلامية.

أولا: تعريف مقاصد الشريعة: لغة: الهدف والغاية.

اصطلاحا: هي الغايات والأهداف التي قصدها ربنا لتحقيق سعادة الإنسان ومصلحته في الدنيا والآخرة.

ثانيا/ المقصد العام للتشريع الإسلامي: تحقيق مصالح الناس بجلب المنافع لهم ودفع المضار عنهم.

ثالثا/ أقسام مقاصد الشريعة الإسلامية: تنقسم مقاصد الشريعة باعتبار الحاجة لها إلى:

أ– المقاصد الضرورية: 1– تعريفها: ما تقوم عليه حياة الناس، وانعدامها يؤدي إلى الفساد والهلاك في الدنيا والآخرة، وهي الكليات الخمس.

2– أنواعها والتمثيل لها:

الكليات الخمس.	أمثلتها.
حفظ الدين	شُرِع لحفظه التوحيد، وحرم الشرك.
حفظ النفس	شُرِع لحفظها الأكل والشرب، وحرم القتل.
حفظ العقل	شُرِع لحفظه طلب العلم، وحرم الخمر وكل مسكر.
حفظ النسل	شُرِع لحفظه الزواج، وحرم الزنى.
حفظ المال	شُرِع لحفظه البيع، وحرم الربا.

الملخص المفيد وفق التدرج الجديد

بـ/ المقاصد الحاجية: 1- تعريفها: ما يحتاجه الناس من باب التوسعة ورفع الحرج، وعند فقدانها لا تتوقف الحياة وإنما تضيق وتعسر.

2- التمثيل لها: – العبادات: تشريع الرخص: كالتيمم وغيره.

– المعاملات: إباحة العقود من البيع والكراء وغيرهما.

– العادات: إباحة الصيد والتمتع بالطيبات.

جـ/ المقاصد التحسينية: 1- تعريفها: ما زاد على الضروري والحاجي، يتم بها اكتمال وتجميل أحوال الناس وتصرفاتهم، ولا يؤدي فقدها إلى هلاك أو حرج.

2-التمثيل لها: – العبادات: – تشريع الطهارة وستر العورة، ...

– المعاملات: – تحريم البيع على البيع، والخِطبة على الخِطبة، ...

– العادات: – إرشاد الشرع إلى آداب الأكل والشرب والنوم وغيرها.

رابعا/ أهمية ترتيب مقاصد الشريعة:

المقاصد مرتبة بحسب درجتها، أوّلها الضروريات ثم الحاجيات ثم التحسينات، وحتى الضروريات متفاوتة، فيُقدم: الدين ثم النفس ثم العقل ثم النسل ثم المال، وتظهر أهمية ذلك عند تعارضها، فيقدم دائما أقواها، ومن أمثلة ذلك:

– إباحة أكل الميتة عند الضرورة حفاظا على النفس من الهلاك فيه تقديم الضروري على التحسيني.

– إباحة شرب الخمر إذا لم يوجد غيره عند الإشراف على الهلاك (تقديم حفظ النفس على حفظ العقل).

الوحدة 06: منهج الإسلام في محاربة الانحراف والجريمة.

أولا/مفهوم الانحراف والجريمة: أ- مفهوم الانحراف: هو كل سلوك يترتب عليه انتهاك للقيم والمعايير التي تحكم المجتمع.

ب- مفهوم الجريمة: محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو قصاص أو تعزير.

ثانيا/ منهج الإسلام في محاربة الانحراف و الجريمة: أ- الجانب الوقائي: 1- تقوية الإيمان والوازع الديني: الإيمان الحقيقي يمنع صاحبه الانحراف الذي يؤدي بدوره إلى الوقوع في الجريمة.

2-الحث على العبادات ومكارم الأخلاق: المداومة على العبادات كالصلاة والصوم ونحوهما، مما يقوّم السلوك ويهذب الأخلاق.

ب- الجانب العلاجي (العقابي): 1- مفهوم العقوبة في الإسلام: زواجر وضعها الله للردع عن ارتكاب ما حظر وترك ما أمر.

2-أنواع العقوبات: أ- الحدود: 1/ تعريفها: لغة: المنع. **اصطلاحا:** عقوبة مقدرة شرعا تجب حقا لله.

2- أنواعها و أحكامها:

تعريف الجريمة.	مقدار الحد.	دليله .	المقصد الضروري.
السرقة: أخذ مال الغير من الحرز خفية.	قطع اليد.	قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿38﴾ ﴾ المائدة: 38.	حفظ المال.

الملخص المفيد وفق التدرج الجديد

شرب الخمر: تناول وتعاطي المسكرات قليلة كانت أو كثيرة.	80 جلدة.	**حديث**: "من شرب الخمر فاجلدوه" رواه أبو داود، استشار عمر بن الخطاب النّاس في حد الخمر، فقال عبد الرّحمان بن عوف: "اجعله كأخف الحدود ثمانين، فضرب عمر ثمانين" رواه مسلم.	حفظ العقل.
الزنى: الاتصال الجنسي بغير رابط شرعي.	المتزوج: الرجم حتى الموت. غير المتزوج: 100 جلدة وتغريب عام.	﴿ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖۖ ﴾ النور: 2	حفظ النسل.
القذف: رمي العفيف بالزنى أو نفي نسبه دون بيّنة.	80 جلدة.	قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ٤ ﴾ النور: 4.	حفظ النسل.
الحرابة: قطع الطريق لنهب الناس وترويعهم بالسلاح والقوة.	القتل أو الصلب أو قطع الأيدي والأرجل من خلاف أو النفي.	قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ﴾ المائدة: 33.	حفظ النفس والنسل والمال.

ب- القصاص: 1- تعريفه: لغة: التتبع. **اصطلاحا:** أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه.

2- أنواعه: أ- عقوبة الجناية على النفس: يُقتل القاتل المتعمد عدوانا.

ب- عقوبة الجناية على ما دون النفس: المماثلة، كجرح البدن، أو قطع الأطراف.

3- الدية: هي المال الذي يعطى للمجني عليه أو وليه، وهي عقوبة بدلية عن القصاص.

ج-التعزير: 1- تعريفه: لغة: التأديب. **- اصطلاحا:** عقوبة غير مقدرة شرعا، يقدرها القاضي حسب المصلحة.

2- أمثلة عن جرائم التعزير: - المتاجرة بالمخدرات، التزوير، الرشوة، الغش، ...

- أمثلة عن عقوبات التعزير: السجن، النفي، الغرامة، ...

3-خصائص العقوبات في الإسلام:

1) **شرعية العقوبة:** أي لها مستند شرعي ينص صراحة على العقوبة.

2) **المساواة في العقوبة:** تطبق العقوبة في الاسلام على الناس جميعا دون تمييز بينهم.

3) **العدالة في العقوبة:** فلا تطبق إلا على مرتكب الجريمة بعد التحقق والتثبت.

4) **الرحمة في العقوبة:** ويظهر ذلك من خلال:- مراعاة الحالات الخاصة: كالمرض والحمل. - درء الحدود بالشبهات.

- التشديد في شروط تنفيذ العقوبة. - الستر في الجرائم التي لا تتعلق بحقوق العباد. - تشريع الدية.

4- الحكمة من تشريع العقوبات في الإسلام:

1) حفظ مصالح الناس وصيانة نظام المجتمع. 2)التأديب والردع. 3) تطيب خاطر المجني عليه أو وليّه.

الوحدة 07: المساواة أمام أحكام الشريعة الإسلامية في العقوبات.

أولا/ التعريف بالصحابية راوية الحديث: هي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما؛ من أعلم النساء وأفقههن، ومن أكثر الناس رواية للحديث؛ روت **2210** حديثا؛ وتوفيت سنة **57 هـ** ودفنت بالبقيع.

ثانيا/ شرح المفردات:

– **أهمهم**: أشغلهم. – **المخزومية**: **نسبة إلى بني مخزوم، من قريش.** – **يجترئ**: يتجرأ. – **أتشفع**: أتتوسط.

– **ايم الله**: عبارة تدل على القسم.

ثالثا/ المعنى الإجمالي للحديث: في الحديث بيان لأهمية المساواة وعدم التمييز بين أفراد المجتمع عند تطبيق الحدود.

رابعا/ الإيضاح والتحليل:

1– مفهوم المساواة: عدم التفريق بين الأغنياء والفقراء والأقوياء والضعفاء في تطبيق أحكام الحدود.

– **الفرق بين العدل والمساواة**: العدل هو: إعطاء كل ذي حق حقه، **أما المساواة**: تساوي الناس جميعا في أخذ الحقوق المشروعة بالعدل، ولابد في النظر إلى الحق فلا يأخذ الصغير كالكبير، ولا الموسر كالمعسر.

2– من آثار تطبيق المساواة في العقوبات الشرعية:

– **تماسك المجتمع**. – **تحقق الأمن (الأخلاقي، النفسي، الاقتصادي والسياسي)**.

– **سلامة المجتمع من الفساد والهلاك**. – **التمكين الحضاري للأمة**.

3– حكم الشفاعة في الحدود: – **مفهوم الشفاعة**: هي التوسط لدى الحاكم لإسقاط حد أو تخفيفه.

– **حكمها**: **التحريم**، إذا رفع أمر المجرم للقضاء، فالحد **حق من حقوق الله**، وصار برفعه **حقا عاما** للمجتمع، فإذا لم يرفع جازت الشفاعة.

– **من آثار الشفاعة في الحدود**: – **سبب في هلاك الأمم**. – **تفشي الجريمة في المجتمع**. – **الإخلال بالنظام العام**. – **ضياع حقوق الضعفاء**. – **انتشار الفوضى وعدم الأمن**. – **إسقاط العدالة وهيبة القانون**. – **ظهور الطبقية في المجتمع**.

الوحدة 08: الصحة النفسية والجسمية في القرآن الكريم.

أولا/ الصحة النفسية:

أ– مفهوم الصحة النفسية: الحالة التي يكون فيها الإنسان مطمئنا وطبيعيا في سلوكه، ولا يعاني من اضطراب أو قلق.

ب– من طرق حفظ الصحة النفسية في القرآن الكريم:

1– الفهم الصحيح للوجود والمصير: إن إدراك الإنسان للغاية التي خلقه الله من أجلها في هذه الدنيا وهي عبادته وإيمانه بالموت واليوم الآخر يبعث النفس على الاطمئنان والاستقرار.

2– تقوية الصّلة بالله تعالى (الذكر والعبادات): فالمحافظة على الصلاة وغيرها من العبادات مع الإكثار من الذكر وتلاوة القرآن وغيرها يقوي صلة العبد بربه ويجعله مطمئنا.

الملخص المفيد وفق التدرج الجديد

3- بالتزكية والأخلاق: وذلك بتحلية النفس بالأخلاق الفاضلة وتخليتها من الأخلاق الذميمة.

ثانيا/ الصحة الجسمية:

أ- مفهوم الصحة الجسمية: الحالة التي يكون فيها الإنسان صحيح البدن، خاليا من العاهات والأمراض العضوية.

ب- من طرق حفظ الصحة الجسمية في القرآن الكريم:

1- الالتزام بالسلوكيات الصحية: أ- الوقاية: تتمثل في ما يلي :- تشريع الطهارة. - تحريم تناول الخبائث.

- ممارسة الرياضة الصحية. - تحريم اقتراف الفواحش. - الاعتدال في المأكل والمشرب.

- الحجر الصحي: **عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عطس غطى وجهه بيده أو بثوبه وغض بها صوته" رواه أحمد والترمذي.**

ب- العلاج: وذلك عن طريق التداوي بـ: العسل، والحجامة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على معالجة الحمى بتبريد الماء وغيرها من سبل العلاج.

ج- التأهيل: نعني به التدرج في العلاج بغية إعادة الجسم إلى وظيفته الطبيعية، ومرافقة المريض حتى يشفى نهائيا، كالتدرج في علاج المدمنين على الخمر...

2- الإعفاء من بعض الفرائض: وذلك من خلال تشريع الرخص كالإفطار في رمضان للمسافر والمريض، والتيمم للمريض...

الوحدة 09: من مصادر التشريع الإسلامي: الإجماع، القياس، المصالح المرسلة.

1- الإجماع:

أولا/ بيان مرونة الشريعة من خلال تعدّد مصادرها: المقدرة على إعطاء الحلول لكل مشكلة حسب المستجدات التي تطرأ على حياة الناس في كل بيئة وعصر، وبيان حكم الشرع في كل نازلة تستجد، والمصادر على قسمين:

- **المصادر الأصلية المتفق عليها: القرآن، السنة، الإجماع، القياس.**
- **المصادر التبعية المختلف فيها: كالمصلحة المرسلة وغيرها.**

ثانيا/ تعريف الإجماع: لغة: له معنيان: العزم والاتفاق.

اصطلاحا: اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين، في عصر من العصور، بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على حكم من الأحكام الشرعية العملية.

ثالثا/ حجية الإجماع: حجة يعمل بها، للأدلة التالية:

- قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ وَيَتَّبِعۡ غَيۡرَ سَبِيلِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصۡلِهِۦ جَهَنَّمَۖ وَسَآءَتۡ مَصِيرًا ١١٥ ﴾ النساء: 115.

وجه الاستدلال: توعد الله بالعقاب من خالف سبيل المؤمنين، وهو إجماعهم فيكون واجب الاتباع.

- قوله صلى الله عليه وسلم:" لا تجتمع أمتي على ضلالة" رواه الترمذي.

وجه الاستدلال: إذا أجمعت الأمّة على شيء كان حقا واجب الاتباع.

الملخص المفيد وفق التدرج الجديد

رابعا/ أنواع الإجماع:

1- الإجماع الصريح: اتفاق المجتهدين على قول أو فعل صراحة دون مخالفة غيرهم.

2-الإجماع السكوتي: أن يشتهر القول أو الفعل من بعض المجتهدين فيسكت الباقون عن إنكاره.

خامسا/ أمثلة عن الإجماع: - إجماع الصحابة على جمع القرآن.

- استخلاف أبي بكر – رضي الله عنه-. - وجوب الفرائض كالصّلاة وتحريم الفواحش كالزنا.
- سجود المأموم مع الإمام وإن لم يسهُ المأموم. - ميراث المبتوتة (المطلقة ثلاث في عدّتها في مرض موت مطلّقها).
- إجماع الصحابة على توريث الجدّة السدس.

2- القياس:

أولا/ تعريف القياس: لغة: له معنيان: التقدير والمساواة.

اصطلاحا: إلحاق مسألة لم يرد فيها نصّ بمسألة ورد فيها نص في الحكم، لاشتراكهما في علة ذلك الحكم.

ثانيا حجية القياس: يرى العلماء حجية القياس، لأدلة منها:

- **قَالَ تَعَالَى:** ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ ﴿2﴾﴾ **الحشر: 02. وجه الاستدلال:** فالله أمر بالاعتبار، والقياس نوع منه.
- **من السنة:** أن امرأة خثعمية جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت له: "إنّ أبي أدركته فريضة الحج، أفأحج عنه؟ فقال لها: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه ذلك؟ قالت: نعم، قال فدين الله أحق أن يقضى.

وجه الاستدلال: فالنبي صلى الله عليه وسلم قاس دين الله على دين العباد.

- **عمل الصحابة:** إذا لم يجدوا نصًّا، **وقال عمر لأبي موسى رضي الله عنه: "اعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور برأيك).**

ثالثا: أركان القياس وشروطها:

أركان القياس	شروطها.
1- الأصل (المقيس عليه): الأمر الذي ورد النص بحكمه.	– أن يكون ثابتا بالنص.- ألا يختصّ الأصل بالحكم.
2-الفرع(المقيس): الأمر الذي لم يرد النص بحكمه.	– أن لا يدل عليه دليل خاص.- قيام علّة الأصل فيه.
3-حكم الأصل: الحكم الشرعي المراد تعديته من الأصل إلى الفرع.	- ثبوته بنص أو إجماع. – معقول المعنى.
4- العلّة: الوصف المشترك بين الأصل والفرع، والذي من أجله شُرع الحكم في الأصل.	- دوران الحكم معها وجودا وعدما. - أن تكون ظاهرة منضبطة.

رابعا: أمثلة عن القياس: - قياس تحريم المخدّرات على تحريم الخمر، لاشتراكهما في علّة الإسكار.

- قياس الأوراق النقدية على الذهب والفضة في أحكام الزكاة والربا، لاشتراكهما في علّة الثمنية.
- قياس تحريم عقد الإيجار وقت الجمعة على عقد البيع، للاشتراك في علّة الإلهاء عن حضور الجمعة.
- قياس تحريم حرق أموال اليتامى على تحريم أكله؛ لاشتراكهما في علة التضييع والاتلاف.

الملخص المفيد وفق التدرج الجديد

3- المصلحة المرسلة:

أولا/ تعريف المصلحة المرسلة: لغة: المصلحة: المنفعة، المرسلة المطلقة.

اصطلاحا: استنباط الحكم في واقعة لا نص فيها ولا إجماع، بناء على مصلحة لا دليل معين من الشارع على اعتبارها أو إلغائها.

ثانيا/ حجية المصلحة المرسلة: لا يعمل بها اتفاقا في العبادات لأنها توقيفية، وهي حجة عند المالكية في المعاملات والقضايا العامّة، لأدلة منها:

- لأن الحوادث تتجدد والمصالح تتغير، وتطرأ ضرورات وحاجات جديدة تستدعي أحكاما تسايرها.
- عمل الصحابة ومن بعدهم من الفقهاء بها، كان بمنزلة الإجماع عليها. - شرعت الأحكام لتحقيق مصالح العباد ودفع المضار عنهم. **ثالثا/ شروط العمل بالمصلحة المرسلة:** - أن تكون المصلحة غير معارضة لنص أو إجماع. - أن تكون ملائمة لمقاصد الشريعة.
- أن تكون مصلحة عامة لا شخصية. - أن تكون معقولة في ذاتها حقيقية لا وهمية.

رابعا/ أمثلة عن المصلحة المرسلة:

- الإلزام بتوثيق عقد الزواج بوثيقة رسمية. - جمع الصحابة للقرآن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. - وضع قوانين المرور.
- اتخاذ السجون. — استعمال مكبرات الصوت في المساجد. — التبرع بالدم.

الوحدة 10: القيم في القرآن الكريم.

أولا: مفهوم القيم: مجموعة المبادئ والأخلاق والمثل العليا التي نزل بها الوحي، لتحديد علاقة الإنسان بنفسه ومحيطه وخالقه.

ثانيا: من أنواع القيم في القرآن الكريم وآثارها:

أ- القيم الفردية وآثارها: 1- الصّدق: قول الحقّ ومطابقة الكلام للواقع.

2- الحياء: خلق محمود يبعث على فعل الحسن وترك القبيح. **3- الأمانة:** هي كل ما يلزم المؤمن حفظه وأداؤه للغير.

-آثارها: - سبب لزيادة الإيمان. — اجتناب معصية الله. — ملازمة مكارم الأخلاق. - وصول الحقوق إلى أهلها.

ب-القيم الأسرية وآثارها:

1- المودة والرحمة: المحبة واللطف في العلاقة الزوجية. **2- المعاشرة بالمعروف:** حسن المعاملة بين الزوجين.

-آثارها: - نيل الحقوق وأداء الواجبات. — انتشار الأخلاق الحسنة. - تحقق السعادة الأسرية. — تماسك الأسرة واستقرارها.

ج: القيم الاجتماعية وآثارها:

1- التكافل الاجتماعي: هو التزام أفراد المجتمع وتضامنهم لإعانة المحتاجين ومساعدة المضطرين ماديا ومعنويا.

2- التعاون: التفاعل المشترك بين أفراد المجتمع في مجالات الحياة.

- آثارها: - تماسك المجتمع. — يوفر الجهد والوقت. — مواساة الفقراء وسد حاجتهم. — زوال الحسد والحقد في المجتمع.

د: القيم السياسية وآثارها:

1- العدل: إعطاء كل ذي حق حقه. **2- الشورى:** الاسترشاد بآراء الآخرين للوصول لرأي سديد.

3- الطاعة: الامتثال لأمر الحاكم واحترامه في غير معصية الله.

الملخص المفيد وفق التدرج الجديد

-آثارها: – انتشار الأمن في المجتمع. – إحسان الحاكم للمجتمع. – التمكين للأمة وازدهارها. – حفظ حقوق الناس.

الوحدة 11: الوقف في الإسلام.

أولا/ التعريف بالصحابي راوي الحديث:

هو عبد الرحمان بن صخر الدوسي اليمني؛ كناه رسول الله بأبي هريرة؛ أسلم على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة 7 هـ؛ لازم الرسول صلى الله عليه وسلم ملازمة تامة، وقد دعا له الرسول بسهولة الحفظ، فكان أحفظ الصحابة للحديث؛ روى 5374 حديثا؛ توفي سنة 57 هـ بالمدينة، ودفن بالبقيع.

ثانيا/ شرح المفردات: **– انقطع:** توقف. – **صدقة جارية:** نفقة يستمر نفعها بعد الموت.

ثالثا/ المعنى الإجمالي للحديث: رغّب الحديث في الأعمال التي يدوم أجرها بعد الموت، من صدقة جارية، توريث علم نافع أو تربية صالحة للأبناء.

رابعا/ الإيضاح والتحليل: **1– تعريف الوقف: لغة:** الحبس والمنع. **اصطلاحا:** حبس الأصل وتسبيل المنفعة.

2– حكم الوقف ودليله: مستحب رغّب فيه الشّرع، لأدلة منها:

– قَالَ تَعَالَى: ﴿لَن تَنَالُوا۟ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا۟ مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِن شَىْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ ﴿92﴾﴾ آل عمران: 92.

– حديث أبي هريرة –رضي الله عنه–.

3– آثار الوقف: –نفسيا: – تحرير النفس من الشح والبخل. – يُعوّد النفس على المساهمة في أعمال الخير.

– اجتماعيا: – تحقيق التكافل الاجتماعي. – المساهمة في القضاء على الفقر.

– اقتصاديا: – دعم اقتصاد الدولة التخفيف من أعبائها. – يساهم في تنمية المال.

– أخرويا: – استمرار الثواب بعد الموت. – نيل مرضاة الله.

4– أمثلة عن الوقف في الماضي والحاضر:

في الماضي: – وقف عثمان لبئر رومة بالمدينة. – وقف عمر بن الخطاب لأرض أصابها بخيبر.

في الحاضر: – وقف المصاحف والكتب النافعة. – مقبرة العالية. – جامع الأعظم. – بناء مدارس تحفيظ القرآن. – حفر الآبار.

الوحدة 12: من أحكام الأسرة في الإسلام: مدخل إلى علم الميراث.

أولا/ تعريف الميراث: –لغة: الانتقال.

–اصطلاحا: اسم لما يستحقه الوارث من مورثه بسبب من أسباب الارث، سواء كان المتروك مالا أو عقارا أو من الحقوق الشرعية **ويسمّى الإرث.**

– تعريف علم الميراث: العلم الذي يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار إرث كل وارث. **ويسمى علم الفرائض.**

ثانيا/ مشروعية الميراث: مشروع لأدلة منها:

الملخص المفيد وفق التدرج الجديد

-قَالَ تَعَالَى:﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۝٧﴾ النساء : 07.

– قوله صلى الله عليه وسلم:"من ترك مالا فلورثته" رواه البخارى.

ثالثا/ الحكمة من تشريع الميراث:

– قطع أسباب الخلاف والتنازع على التركة. – وسيلة من وسائل صلة الرحم. – تحقيق التكافل الأسري. – فيه حفظ للمال.

رابعا/ الحقوق المتعلقة بالتركة:

– تجهيز الميت. – قضاء الديون. – تنفيذ الوصية (في حدود الثلث)، ولغير وارث. – حق الورثة.

* **الوصية الواجبة (التنزيل):** اقتطاع جزء من التركة ليُعطى للأحفاد الذين مات والدهم قبل جدهم، في حدود الثلث بصفة الوصية لا الميراث. وردت أحكامها في قانون الأسرة الجزائري ، في المواد : **169 إلى 172**.

خامسا/ أركان الميراث وشروطه: أ– أركانه:

– **المُورّث:** الميت صاحب التركة. – **الوارث:** وهو الحي المستحق للإرث. – **الموروث:** ما يترك المورث للوارث.

ب– شروطه: – موت المورث: حقيقة أو حكما (حكم القاضي بموت المفقود).

– حياة الوارث: عند موت المورث حقيقة، أو تقديرا (الجنين قبل الولادة).

– انعدام موانع الإرث. – العلم بدرجة القرابة.

سادسا/ أسباب الميراث وموانعه: أ–أسبابه:

1– النسب(القرابة): ويشمل جهة: البنوة والأبوة والأخوة والعمومة.

2– الزواج الصحيح: ما كان بعقد شرعي، وتدخل فيه المعتدة من طلاق رجعي، والمطلقة في مرض الموت.

3–الولاء: وراثة المعتق لمن أعتقه.

ب– موانعه: تجمع في : "عش لك رزق".

1–عدم الاستهلال. 2–الشك في أسبقية الوفاة. 3– اللعان. 4– الكفر. 5– الرق. 6– الزنى. 7– القتل.

الوحدة 12: من أحكام الأسرة في الإسلام: الورثة وطرق ميراثهم.

أولا/ طرق الميراث: أ– بالفرض: لغة: التقدير. **اصطلاحا:** هو النصيب الذي قدره الشارع للوارث.

الأنصبة: ½، ¼ ، 8/1 ، و3/2 ، 3/1 ، 6/1. مثاله: بنت: تأخذ ½ إذا انفردت .

ب– بالتعصيب: لغة: قرابة الرجل لأبيه. **اصطلاحا:** من يأخذ المال كله عند انفراده والباقي بعد أصحاب الفروض.

مثاله: توفي عن بنت، عم: البنت تأخذ: **½ فرضاً، ويأخذ العم الباقي تعصيبا.**

ج– بالفرض والتعصيب معا: من له أهلّية استحقاق التركة بالجهتين معا.

الملخص المفيد وفق التدرج الجديد

مثاله: توفي عن بنت وأب: للبنت ½ **فرضا وللأب 6/1** فرضا، والباقي تعصيبا.

ثانيا/ الوارثون من الرجال والوارثات من النساء:

الوارثون من الرجال. (15)	الوارثات من النساء. (10)
1- الابن . 2- ابن الابن وإن نزل.	1- البنت.
3- الأب.	2- بنت الابن وإن نزل.
4- الجد (أبُ الأب) وإن علا.	3 – الأم .
5- الأخ الشقيق. 6- الأخ لأب.	4- الجدة(من الأم).
7- الأخ لأم.	5- الجدة(من الأب)
8- ابن الأخ الشقيق وإن نزل.	6- الأخت الشقيقة.
9- ابن الأخ لأب وإن نزل.	7- الأخت لأب.
10- العم الشقيق وإن علا.	8- الأخت لأم.
11- العم لأب وإن علا.	9- الزوجة.
12- ابن العم الشقيق وإن نزل.	10- المُعتِقة.
13- ابن العم لأب وإن نزل.	
14- الزوج.	
15- المُعتِق.	

ثالثا/ معايير التفاوت في الأنصبة:

أ- درجة القرابة: الأقرب إلى المتوفى أكثر نصيبا، والأبعد أقل.

ب- الوارث المقبل على الحياة: نصيبه عادة أكبر من الوارث المستدبر لها.

جـ/ العبء المالي: فالرجل عليه عبء مالي أكثر من المرأة؛ من ذلك: (السكنى والنفقة على الزوجة والأولاد والمهر..)؛ فالله أقام الميراث على العدل لا على المساواة على أنها قد تساوي الذكر في بعض الحالات، وقد تفوقه.

الوحدة 13: الرّبا وأحكامه.

أولا: تعريف الربا: لغة: الفضل والزّيادة والنّمو.

اصطلاحا: عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع التأخير في البدلين أو أحدهما.

ثانيا: حكم الرّبا ودليله: حرام لأدلة منها: – قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ﴾ البقرة 275.

– عن جابر رضي الله عنه قال: "لعن رسول الله آكل الربا، وموكله، و كاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء" رواه مسلم.

– أجمع العلماء على تحريمه.

الملخص المفيد وفق التدرج الجديد

ثالثا: الحكمة من تحريم الربا:

– **نفسيا:** – يربي في الإنسان الجشع والأنانية. – التجرد من مشاعر الشفقة والرحمة.

– **اقتصاديا:** – فيه أكل لأموال الناس بالباطل. — من أسباب تضخم الثروة وارتفاع الأسعار.

– **اجتماعيا:** يقضي على التكافل الاجتماعي. – يؤدي إلى انتشار الطبقية.

رابعا: أنواع الربا: أ– ربا الديون:

1– تعريفه ومثاله: – لغة: الدين هو القرض.

اصطلاحا: الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين نظير التأجيل. وهذا الربا كان منتشرا في الجاهلية، لذلك يسمى ربا الجاهلية.

– **مثاله:** استدانة **10000دج** واشتراط سداد **11000دج** عند حلول الأجل.

2– دليل تحريمه: – قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٣٠ ﴾ آل عمران: 130؛ **كما يندرج تحت قاعدة: كل قرض جرّ نفعا فهو ربا"**

3– علة تحريمه: الزيادة المشروطة التي لا مقابل لها سواء كانت مالا أو منفعة.

ب– ربا البيوع:

1) ربا الفضل: أ– تعريفه: لغة: الزّيادة. **اصطلاحا:** بيع مطعومين أو نقدين من جنس واحد مع زيادة أحد البدلين على الآخر.

مثاله: – في النقود: بيع **100** غ من ذهب جيد ب **150** غ من ذهب أقل جودة ، حالا.

– **في المطعوم:** بيع قنطار قمح جيّد بقنطار ونصف من قمح أقل جودة، حالا.

2– دليل تحريمه: قوله صلى الله عليه وسلم:"الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد" رواه مسلم.

3– علة تحريمه:

– **الثمنية:** في الذهب والفضة، والأموال النقدية.

– **الاقتيات والادخار:** في الأصناف الأربعة: البر والشعير والملح والتمر، وما يقاس عليها.

2) ربا النسيئة: أ– تعريفه: لغة: من النَساء، وهو: **التأخير والتأجيل.**

اصطلاحا: هو التأجيل في تسليم أحد البدلين الرّبويين سواء اتّحد جنسهما أم اختلف بزيادة أو بغير زيادة. **– مثاله:** – بيع 10 كلغ قمح لين ب 10 كلغ قمح صلب إلى أجل.

– بيع 10 كلغ قمح صلب ب 10 كلغ أرز إلى أجل.

– بيع خاتم ذهب ب 40000 دج إلى أجل.

الملخص المفيد وفق التدرج الجديد

ب– دليل تحريمه: محرم؛ قَالَ تَعَالَى:﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ﴿278﴾ فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَإِن تُبۡتُمۡ فَلَكُمۡ رُءُوسُ أَمۡوَٰلِكُمۡ لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ ﴿279﴾ ﴾ البقرة 278–279 ولقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الربا النسيئة" رواه مسلم.

ج– علة تحريمه: – في الذهب والفضة والأوراق النقدية (الثمنية) سواء اتحد الجنس أو اختلف.

– في الطعام: المطعومية – أي كونه طعاما للآدمي– سواء بجنسه أو بغير جنسه، ولا يشترط فيه الاقتيات والادخار.

خامسا: القواعد العامة لاستبعاد المعاملات الربوية:

القاعدة الأولى: إذا اتحد البدلان في العلة والجنس يشترط شرطان: – المساواة والفورية يدا بيد.

القاعدة الثانية: إذا اتحد البدلان في العلة واختلفا في الجنس يشترط: الفورية فقط.

القاعدة الثالثة: إذا اختلف البدلان في العلة والجنس يسقط الشرطان ويعود مبدأ الحرية.

الوحدة 14: من المعاملات المالية الجائزة: الصرف – المرابحة – بيع التقسيط.

أولا: مفهوم المعاملات المالية في الإسلام: الأحكام والأفعال المتعلقة بتصرفات الناس في شؤونهم المالية.

ثانيا: بيع الصرف:

1– تعريفه مع التمثيل: لغة: هو الزيادة.

اصطلاحا: – بيع الذّهب بالذّهب، أو الفضة بالفضة أو أحدهما بالآخر أو بيع النقود بعضها ببعض.

مثاله: شراء 100 أورو ب 20.000 دج يدا بيد.

2– حكمه ودليله: جائز شرعا، لأدلة منها: **– قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعوا الذّهب بالذهب إلا سواء بسواء والفضة بالفضة إلا سواء بسواء وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم" [رواه البخاري].**

3– الحكمة من تشريعه:

– تسهيل المعاملات التجارية مطلقا. – التيسير على الناس في قضاء مصالحهم في الأسفار وغيرها.

– يسهل المبادلات التجارية بين الدول وتبادل المنافع بتغيير العملات.

4– شروطه: – التقابض: سواء اتحد الجنس أم اختلف. **– التماثل:** عند اتحاد الجنس.

5– حكم العملات المتداولة حاليا: كل عملة من العملات الحالية تمثل جنسا مستقلا مختلفا عن غيره حسب قيمتها وباختلاف جهات إصدارها فالدينار الجزائري جنس والدولار جنس والأورو جنس ولا يجوز التفاضل في صرف أوراق وقطع الجنس الواحد منها.

ثالثا: بيع التقسيط:

1– تعريفه مع التمثيل:

لغة: من القسط: وهو القسمة والجزء.

اصطلاحا: عقد على مبيع حالا، بثمن مؤجل، يؤدي مفرقا على أجزاء معلومة في أوقات معلومة.

الملخص المفيد وفق التدرج الجديد

– **مثاله:** شراء ثلاجة بثمن 80 ألف دج باتقسيط لمدة 8 أشهر.

2– حكمه و دليله: جائز، لأدلة منها:

– **قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ﴾ [البقرة: 275]؛ والتقسيط صورة من صور البيع.**

– **عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اشترى من يهودي طعاما إلى أجل" [رواه مسلم].**

3– الحكمة من تشريعه: – حاجة الناس إليه في معاملاتهم. – تحقيق التعاون والتكافل بين الناس. – تنشيط حركة الاقتصاد.

4– شروطه: – أن لا يكون ذريعة للربا. – أن يكون البائع مالكا للسلعة. – أن يكون الأجل والثمن معلومان.

– أن يكون الثمن **دينًا** لا عينًا. – تسليم السلعة حالا. – أن يكون العوضان ليس مما يجري فيه ربا النسيئة.

رابعا: بيع المرابحة:

1–تعريفه مع التمثيل: لغة: الربح: النماء والزيادة. **اصطلاحا:** بيع ما اشتري بثمنه مع ربح معلوم.

– **مثاله: اشترى فؤاد سيارة ب 100 مليون وقال لجمال أربحني فيها 3 مليون وأبيعها لك.**

2– حكمه ودليله: جائز لأدله منها: – **قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ﴾ [البقرة: 275].**

– **ما روي عن عثمان –رضي الله عنه– أنه كان يشتري العير (القافلة) فيقول: "من يربحني عُقُلَها، من يضع في يدي ديناراً" [رواه البيهقي]. والعُقُل: هو الحبل.**

3– الحكمة من تشريعه: – تسد حاجة الناس. – تحقيق مصلحة كل من البائع والمشتري وخلوها من الغرر.

– ترفع الحرج عن الناس.

4– أهم شروطه: – أن يكون العقد الأول صحيحا. – أن يكون الثمن الأول معلوما. – أن يكون الربح معلوما.

ملاحظة: من المعاملات الأكثر شيوعا في المعاملات البنكية: – بيع المرابحة للآمر بالشراء: وهو طلب شخص من آخر شراء سلعة، وَيَعِده بأنه سيشتريها منه، ويربحه فيها مقدارا محددا.

الوحدة 15: الحرية الشخصية ومدى ارتباطها بحقوق الآخرين.

أولا/ التعريف بالصحابي راوي الحديث:

هو النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الخزرجي الأنصاري؛ وهو أول مولود للأنصار، ولد بعد **14** شهرا من الهجرة، كان شاعرا وخطيبا كان واليا على الكوفة وحمص؛ روى **114** حديثا وتوفي بالشام سنة **64**هـ.

ثانيا / شرح المفردات:

القائم على حدود الله: الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. – **الواقع فيها:** المرتكب للمحرم.

استهموا: اقترعوا. **خرقنا:** ثقبنا. **أخذوا على أيديهم:** منعوهم.

ثالثا/ المعنى الإجمالي للحديث: ضرب الحديث مثلا للمجتمع بالسفينة، مبينا حدود الحرية الشخصية، وأهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في صلاح المجتمع.

رابعا/ الإيضاح و التحليل:

الملخص المفيد وفق التدرج الجديد

1/ مفهوم الحرية الشخصية: قدرة الفرد على اتخاذ قراراته وتحديد خياراته بنفسه دون التعرض للإجبار أو الضغط من أي جهة خارجية.

2/ ضوابط الحرية الشخصية:- ألا تخالف نصا شرعيا. - ألا تلحق ضررا بالآخر. - أن ترتبط بالمسؤولية.

3/ مسؤولية تغيير المنكر: يتحملها جميع أفراد المجتمع، كل على حسب قدرته وموضعه، الأب في بيته والموظف في عمله.

4/ مراتب تغيير المنكر: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عليه وسلم يقول: "من رأى منكم منكرًا فليغيرْهُ بيدِه فإن لم يستطعْ فبلسانِه، فإن لم يستطعْ فبقلبِه، وذلك أضعفُ الإيمانِ" (رواه مسلم).

1- التغيير باليد: كإقامة ولي الأمر الحدود والتعزيرات. **2 – التغيير باللسان:** بنصح العاصي وتذكيره بالله.

3- التغيير بالقلب: وذلك ببغض المنكر والرغبة الصادقة في زواله.

5- من شروط الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر: - أن يكون متفقا عليه على أنه منكر غير مختلف فيه.

- أن يكون ظاهرا وليس عن طريق التجسّس و البحث. - أن لا يؤدي إلى منكر أشّد منه.

الوحدة 16: من أحكام الأسرة في الإسلام: النسب، والتبني، والكفالة.

أولا/ النسب: 1- تعريف النسب: لغة: القرابة والالتحاق. اصطلاحا: إلحاق الولد ذكرا كان أو أنثى بوالده.

2- أهمية النسب: - حفظ النسل. — حماية حقوق الأولاد والأسرة. — يعتبر سببا من أسباب الميراث.

3- سبب النسب: - الزواج: فالولد ينسب لصاحب العلاقة الشرعية من زواج صحيح، والزاني ليس له إلا الخيبة، لقوله صلى الله عليه وسلم : "الولد للفراش وللعاهر الحجر" رواه البخاري؛ أي للزاني الرجم والخيبة، ويثبت بالزواج الفاسد ونكاح الشبهة بشروط.

4- طرق إثبات النسب: أ- الإقرار: اعتراف الأب ببنوة الولد.

ب- البينة الشرعية: وتشمل ما يلي:

- وثيقة عقد الزواج. - شهادة الشهود. - **البصمة الوراثية:** هي التركيب الوراثي المشتمل على مورثات منقولة من الأبوين البيولوجيين، تحدد الهوية الخاصة بالكائن الحي، تستعمل ك: **قرينة حديثة**، للإثبات، في حالات استثنائية من باب: **المصلحة المرسلة**.

5- حقوق الطفل مجهول النسب:

هو كل طفل لا يُعرف له أب ينتسب له. والإسلام لا يحمّله ما لا ذنب له فيه، بل كفل له حقوقا، منها:

- الحق في الاسم والهوية. — اعتباره أخا في الدين. — الحق في كفالته. - الحق في الوصية شريطة أن لا تتجاوز الثلث.

ثانيا: التبني: 1- تعريف التبني: لغة: ادعاء البنوة: أي اتخاذ صبيّ الغير ابنا.

اصطلاحا: أن يتخذ الإنسان ولد غيره ابنا له فيجعله كالابن المولود له من النسب الصحيح.

2- حكمه ودليله: محرم، لأدلة منها: - قَالَ تَعَالَى: ﴿ ٱدْعُوهُمْ لِآبَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓاْ ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَمَوَٰلِيكُمْ ﴾ الأحزاب: 5.

- حديث: "من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام" رواه البخاري.

الملخص المفيد وفق التدرج الجديد

3- الحكمة من تحريمه: - للحفاظ على الأنساب من الاختلاط. - التبني افتراء وكذب. - حفظ حقوق الأولاد الحقيقيين (الميراث).

- **تحليل ما حرّم الله** كتكشف زوجة المتبني، وهي ليست من المحارم؛ و**تحريم ما أحل الله** من الزواج من ابنة المتبني.

ثالثا: الكفالة: **1- تعريف الكفالة:** **لغة:** الالتزام والضم. **اصطلاحا:** الالتزام بالقيام على شؤون المكفول وترتيبه ورعايته.

2- حكم الكفالة ودليلها: مستحبة لأدلة منها: قَالَ تَعَالَى:﴿ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ﴾ آل عمران: 37.

- **حديث: "أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا – وأشار بالسبابة والوسطى وفرّج بينهما شيئا–" رواه البخاري.**

3- الحكمة من تشريع الكفالة: - حمايته من الانحراف والضياع. - رعاية الطفل ماديا ومعنويا إلى حين اعتماده على نفسه.

- يعتبر بديلا عن التبني. بناء مجتمع تسوده المودة والمحبة.

الوحدة 17: العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغيرهم.

أولا- نظرة الإسلام إلى "اختلاف الدين":

1- اختلاف الدين واقع بمشيئة الله تعالى. **2-** المسلم مكلف بدعوة الناس لا محاسبتهم على إيمانهم أو كفرهم.

3- المسلم مأمور بالعدل وحسن الخلق مع كل الناس. **4-** المسلم يعتقد كرامة كلّ إنسان عند الله تعالى.

ثانيا: أسس علاقة المسلمين بغيرهم: **1- التعارف والتواصل:** اختلاف الدين لا يمنع التعارف والتواصل معهم، من خلال الروابط الإنسانية والاجتماعية، (الجوار، القرابة، المصاهرة ...)؛ قَالَ تَعَالَى:﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿13﴾ ﴾ الحجرات: 13.

2- التعايش السلمي: أجاز الإسلام التعايش السلمي مع غير المسلمين الذين لا يعادون الإسلام ومعاملتهم بالعدل والإحسان، قَالَ تَعَالَى:﴿ لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿8﴾ ﴾ الممتحنة: 8.

3- التعاون: يجوز مع غير المسلمين فيما فيه خير وصلاح، ويدل على ذلك ثناء رسول الله على حلف الفضول الذي حضره في الجاهلية ورغب في المشاركة في مثله.

ثالثا: واجبات غير المسلمين في بلد الإسلام:

1- مراعاة شعور المسلمين: وذلك بعدم المساس بعقيدة المسلمين فيمنع عليهم إحداث الكنائس ورفع أصواتهم بكتابهم.

2/ ترك قتال المسلمين والتآمر عليهم: عليهم أن لا يتآمروا مع أعداء المسلمين لقتالهم.

3/ احترام القانون: فكل ما لا يجوز للمسلم فعله لا يجوز للذمي اقترافه من بيع للخمر وتعامل بالربا ..، فعليهم الالتزام بنظام البلد المسلم.

رابعا: حقوق غير المسلمين في بلد الإسلام:

1/ حق الحماية: واجب على الدولة الإسلامية حماية رعاياها غير المسلمين من كل عدوان خارجي أو ظلم داخلي.

الملخص المفيد وفق التدرج الجديد

2/ عدم الإكراه في الدين: فتمنح لهم حرية المعتقد وممارسة شعائرهم بناء على حرية المعتقد ولكن بشرط عدم الترويج أو الدعوة لديانتهم.

3- حق العمل والتأمين: ضمن الإسلام لهم الحرية في ممارسة الأعمال المختلفة (على أن لا تكون محرمة)، كما كفل لهم المعيشة الملائمة خاصة عند الكبر والعجز.

الوحدة 18: خطبة الرّسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع.

أولا/ مناسبة الخطبة وظروفها: ألقاها عليه الصلاة و السلام في حجته الوحيدة يوم عرفة في **09 ذي الحجة 10 هـ**، من فوق جبل الرحمة، ويومها نزل عليه **قَالَ تَعَالَى:** ﴿ **الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا** ﴾ **المائدة : 03.**

ثانيا/ شرح المفردات: موضوع: ساقط، باطل. – مآثر الجاهلية: عاداتها. – السدانة: خدمة الكعبة. – السقاية: سقي الحجيج.– عوان: أسيرات. – العمد قود: العمد في الجناية يوجب القصاص. – ليواطئوا: ليوافقوا. – لا يوطئن فرشكم غيركم: لا يخنكم. – صرف ولا عدل: نافلة ولا فرض. – تعضلوهن: تمنعوهن. – رجب مضر: نسب لقبيلة مضر لتعظيمهم له. – النسيء: تأخير حرمة الأشهر الحرم في الجاهلية.

ثالثا/ المعنى الإجمالي للحديث: ألقى رسول الله في خطبة الوداع كلمة جامعة، بيّن فيها أصول التشريع في مختلف المجالات، وذكّر فيها بأهم الحقوق، كحق الحياة والحقوق الأسرية، وحق المساواة والعدل، وغير ذلك.

رابعا/ الإيضاح والتحليل:

أ- قيمة الخطبة:

1- القيمة التشريعية: وذلك ببيان الأصول العامة للتشريع الإسلامي وفصلت أصول الحلا والحرام في المعاملات والعبادات والعقائد.

2- القيمة الحضارية: تبرز الخطبة تاريخيا سبق الإسلام في تقرير حقوق الإنسان كضمان حقه في الحياة فلا يجوز الاعتداء على النفس حتى قبل الولادة بالإجهاض ولا يجوز التعدي حتى على نفسه فقد حرّم الانتحار.

ب- المحاور الكبرى التي تضمنتها الخطبة:

1- حق الحياة: أول وأقدس حق لا يحق لأحد المساس به، كما لا يجوز المساس بها من طرف صاحبها بالانتحار.

2- حق التملك: الإسلام يحترم حق الإنسان في الملكية ما لم تكن قائمة على استغلال الناس.

3- الحق في الأمن: كفل الإسلام حق الأمن للإنسان فلا يحق لأحد اعتقاله أو تعذيبه دون وجه حق.

4- الحقوق الأسرية: للزوجة على زوجها حقوقا مالية كالمهر والنفقة وغيرها، وغير مالية كالمعاشرة بالمعروف وغيرها، كما أن للزوج عليها حقوقا منها وجوب طاعته وغيرها.

5- الحق في المساواة والعدالة: من حقوق الإنسان المساواة والعدل وعدم التمييز بين الأفراد على أساس الجنس أو اللون أو اللغة أو العرق، فيجب العدل بينهم في الحقوق والواجبات العامة وأمام القانون والقضاء.